

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4238/2530

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดมโนบุรี

นายทวีวัฒน์ คงธนาสมบูรณ์

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.วิเทศพินาศ พ.ศ.2498 มาตรา 6, มาตรา 22

เมื่อศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานมีเครื่องวิเทศพินาศและส่วนใด ๆ แห่งเครื่องวิเทศพินาศโดยไม่ได้รับอนุญาต บรรดาเครื่องวิเทศพินาศหรือส่วนใด ๆ แห่งเครื่องวิเทศพินาศที่จำเลยมีไว้โดยยังมีได้รับอนุญาตจึงเป็นทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิดและต้องริบตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติวิเทศพินาศ พ.ศ. 2498

ฎีกาของจำเลยว่าทรัพย์สินสองรายการตามบัญชีทรัพย์สินของโจทก์ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือใช้ประกอบเครื่องวิเทศพินาศในการสื่อสารจึงไม่ใช่ส่วนใด ๆ แห่งเครื่องวิเทศพินาศนั้นเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติวิเทศพินาศ พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๖,๒, ๒๓ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ ริบของกลางทั้งหมดเพื่อให้ไว้ในราชการกรมไปรษณีย์โทรเลขต่อไป

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๖, ๒๒, ๒๓ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ ฐานมิได้โดยมิได้รับอนุญาตปรับ ๑,๐๐๐ บาท ฐานใช้โดยมิได้รับอนุญาต ปรับ ๑,๐๐๐ บาท ฐานตั้งสถานีวิทยุคมนาคมปรับ ๑,๐๐๐ บาทรวมปรับ ๓,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๗๘ คงปรับ ๑,๕๐๐ บาท ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙, ๓๐ ของกลางนั้นศาลเห็นว่า ตามสภาพมิใช่ทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายเพียงแต่มิได้ดำเนินการรับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น ทั้งจำเลยอ้างว่าได้ขออนุญาตต่อทางราชการแล้วจึงยังไม่สมควรให้ริบให้ยกคำขอของโจทก์เสีย

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ริบของกลาง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ริบทั้งหมด เพื่อให้ไว้ใช้ในราชการกรมไปรษณีย์โทรเลข นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้ปรับจำเลยสถานเดียว คงแก้เฉพาะให้ริบของกลางถือว่าเป็นการแก้ไขเล็กน้อยจำเลยฎีกาได้เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น ที่จำเลยฎีกาว่า แบตเตอรี่ชาร์ตเตอรี่ห่อไฮเบอร์เวอร์อะเคปเตอร์และเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ห่อ ที.โอ.เคนวู้ด แบบเสียบไฟเข้าเครื่องชาร์ตตามบัญชีทรัพย์สินอันดับ ๒ และอันดับ ๗ มิได้เกี่ยวข้องกับหรือใช้ประกอบเครื่องวิทยุคมนาคมในการสื่อสารศาลจึงไม่มีอำนาจริบนั้นเป็นการฎีกาว่าทรัพย์สินทั้งสองรายการนั้นไม่ใช่ส่วนใด ๆ แห่งเครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งจำเลยมิได้ให้การต่อสู้มาตั้งแต่ศาลชั้นต้นเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ส่วนที่จำเลย

ฎีกาว่า เครื่องวิทยุคมนาคมของจำเลยมิใช่ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดตามความหมายแห่งกฎหมายและจะต้องปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๖ บัญญัติว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดทำมิใช่ นำเข้า หรือนำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือส่วนใด ๆ แห่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต"ฉะนั้น บรรดาเครื่องวิทยุคมนาคมหรือส่วนใด ๆ แห่งเครื่องวิทยุคมนาคมที่จำเลยมิใช่จึงเป็นทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิด เว้นแต่จำเลยจะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต เมื่อจำเลยยังมิได้รับอนุญาตและศาลก็ได้พิพากษาลงโทษจำเลยแล้วเครื่องวิทยุคมนาคมและส่วนใด ๆ แห่งเครื่องวิทยุคมนาคม ที่จำเลยมิใช่เป็นความผิดจึงต้องริบ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

ศาลจังหวัดมีนบุรี - นายสมิทธิ โพธิ์พุ่ม

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญสิน ตูลากัน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ